律师行业可信 AI 法律助手完整设计方案

设计依据：双轨原则体系 V4.3.1（用户主权导向 AI 交互伦理框架）

适用对象：人民法院、律师协会、律师事务所、法律科技企业

发布日期：2026 年 4 月 1 日

编制人：周国林

联系方式：18236888397

GitHub 开源仓库：

https://github.com/zgl-byte/AI-ETHIC-DUAL-TRACK-V4.0

2026 年 4 月

【合规与版权声明】

1. 本方案基于开源双轨原则体系 V4.3.1 编制，严格遵循《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国民法典》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等现行法律法规及全国律师协会执业规范编制，无违反现行监管要求的内容。

2. 本方案非商业用途（人民法院、律师协会、律师个人内部参考使用）可免费引用、转载，须注明原编制人及出处；商业用途（法律科技产品开发、商业化服务落地）须联系编制人获取书面授权，严格遵循 CC BY-NC-ND 4.0 + Commercial Clause 开源协议。

3. 本方案为 AI 法律服务应用的设计框架参考，不构成任何法律意见、执业指引，具体落地执行须结合当地司法行政机关、律师协会的最新监管要求完成合规审核。

4. 本文档部分内容由 AI 辅助生成，已通过人工合规校验，所有核心设计均符合现行法律规定与行业规范。

【编制说明】

2026 年以来，生成式 AI 已深度嵌入法律服务全流程，同时也带来了 AI 幻觉致损、责任边界模糊、律师专业能力空心化、执业红线突破等系统性风险。当前国内法律科技产品普遍存在「重效率提升、轻合规防控」「重功能堆砌、轻边界管控」的核心问题，行业尚未建立统一、可落地、可追责的 AI 应用底层规则。

本方案以「用户主权、透明可溯、责任清晰、边界可控、事前防控」为核心原则，针对法律服务全场景 AI 应用风险，搭建了一套完整的、可直接落地的技术与管理框架，核心目标是实现从「事后校验补救」到「事前规则防控」的行业跃迁，为法律服务行业 AI 应用建立统一的合规标尺，让 AI 真正成为律师的可信专业助手，而非执业陷阱。

目录

律师行业可信 AI 法律助手完整设计方案 1

适用对象：人民法院、律师协会、律师事务所、法律科技企业 1

发布日期：2026 年 4 月 1 日 1

【合规与版权声明】 1

【编制说明】 2

一、引言：方案编制背景与核心目标 1

二、整体定位与原则体系映射 3

2.1 核心定位 3

2.2 双轨原则体系映射表 3

三、核心功能模块 5

模块一：执业红线刚性防控模块（利益冲突+保密合规） 5

1.1 利益冲突前置强制审查 5

1.2 保密合规专属管控 5

- 双模式分级存储： 5

模块二：渐进授权与能力成长模块（权限分级+升降级机制） 7

2.1 标准化四级权限分级体系（与律师执业阶段强绑定，无越级解锁可能） 7

2.2 权限升降级刚性触发机制 8

2.3 配套能力测评体系 9

2. 升降级规则 100%自动化执行，无人工干预后门； 9

模块三：法定责任边界与举证闭环模块 10

3.1 三方责任法定化划分（严格匹配现行法律，无超出法定范

围的免责约定）..... 10
3.2 无效格式条款规避设计..... 11
3.3 司法适配举证包功能..... 12
验收标准..... 12
4.1 受理辖区强制锁定与类案优先级排序..... 13
4.2 辖区裁判倾向精准标注..... 14
验收标准..... 15
3. 非辖区案例预警覆盖率 100%，无遗漏。..... 15
模块五：刑事案件专属合规管控模块..... 15
5.1 权限分级刚性收缩..... 15
5.2 绝对禁止行为底层拦截..... 16
5.3 全流程强制留痕与知情确认..... 16
验收标准..... 17
6.1 披露义务强制提示..... 17
6.2 标准化披露文件生成..... 17
6.3 辖区披露规则适配..... 18
验收标准..... 18
8.1 尽职调查专属管控..... 20
8.2 法律意见书披露规则..... 20
8.3 常年法律顾问服务管控..... 20
验收标准..... 21
9.1 批量规则配置..... 21

9.2 合规风险实时预警 21
9.3 批量合规审计 21
9.4 多团队差异化权限管理 22
验收标准 22
10.1 案例收录标准 22
10.2 匿名化与隐私保护 22
10.3 行业共享与更新机制 23
验收标准 23
11.1 非商业使用授权 23
11.2 商业使用授权 24
11.3 开源协议遵守 24
四、分阶段实施路径 25
五、方案核心价值与跨行业可迁移性 27
5.1 对律师行业的核心价值 27
5.2 对法律科技公司的核心价值 27
5.3 跨行业可迁移性验证 27
六、结语 28
【附录】 29
附录 A：双轨原则体系核心条款摘要 29
附录 B：法律依据完整索引 29
附录 C：专业术语释义表 30
附录 D：方案落地配套文件模板 30

附录 E：方案版本更新记录 31
双轨原则体系开源仓库 32
本方案基于 CC BY-NC-ND 4.0 协议开源，商用须获书面授权 32
2026 年 4 月 32

一、引言：方案编制背景与核心目标

2026 年 3 月，国内法律界针对 AI 法律服务应用开展了密集的规范制定与专题研讨：宁夏律师协会发布全国首个《律师使用生成式人工智能指引》，中国政法大学、西南政法大学等五所顶尖政法高校联合发布《人工智能法治研究十大议题（2026）》，多场全国性专题研讨会均聚焦「AI 幻觉致损」「智能体行为边界」「律师执业风险防控」三大核心方向。

上述行业信号共同指向一个明确结论：AI 已深度嵌入法律服务全流程，但行业内针对 AI 应用的「责任归属」「用户主权」「边界控制」等底层规则尚未建立。当前市场主流法律科技产品，普遍存在五大核心行业痛点：

幻觉风险：AI 引用不存在的法条、编造生效案例、杜撰司法解释，导致律师执业失误；

责任模糊：AI 生成内容出现错误，律师、用户、平台三方责任边界不清，互相推诿；

能力空心化：青年律师过度依赖 AI 生成内容，独立检索、文书起草、案件分析的核心专业能力持续退化；

操控风险：AI 为迎合用户需求，给出不切实际的胜诉率预测、绝对化承诺，误导当事人与律师决策；

合规漏洞：针对利益冲突审查、保密义务、刑事执业红线等法定要求，无对应的 AI 刚性管控机制。

本方案基于已开源验证的双轨原则体系 V4.3.1，针对上述行业痛点，

设计出一套可落地、可校验、可追责、全场景覆盖的律师 AI 助手框架，核心目标是实现从「事后校验补救」到「事前规则防控」的行业跃迁，为法律服务行业 AI 应用建立统一的合规标尺。

二、整体定位与原则体系映射

2.1 核心定位

1. AI 是律师的专业辅助工具，绝对不替代律师的案件决策；主办律师是案件服务与 AI 使用的第一责任人；

2. 透明、可纠错、责任清晰、用户主权、边界可控，是方案设计的五大底层规则；

3. 所有功能设计 100%匹配《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国民法典》及全国律师协会发布的现行有效律师执业规范。

2.2 双轨原则体系映射表

双轨原则体系核心条款	方案中的设计体现
S1 人是目的	AI 不替代律师进行案件决策；律师对案件办理与最终决策承担全部责任；核心功能以提升律师专业能力为目标，而非替代律师工作
S4 责任在服务	平台、律师、当事人三方责任法定化划分；免责条款严格遵循现行法律规定，规避无效格式条款；全流程操作留痕，实现责任可追溯、可举证
S8 无记忆默认	涉密案件信息、当事人隐私数据默认不上传云端、不永久存储；涉密模式完全本地运行，实现数据可控

S9 便利让位于可控	利益冲突审查、保密义务、刑事执业红线等法定底线功能，设置强制前置拦截机制，无绕过可能；所有便利性功能均以可控为前提
S12 拒绝操控	永久禁止 AI 生成胜诉率预测、绝对化胜诉承诺等误导性内容；强制中立输出，禁止只列有利信息隐瞒不利风险；严禁 AI 引导律师突破执业规范
S20 渐进授权	AI 功能权限与律师执业阶段、专业能力强绑定；设置能力测评驱动的升降级机制；针对特殊专业人才设置合规例外通道，实现能力与权限匹配
I2 来源透明	所有法条、案例、司法观点，强制标注官方出处与原文链接；无明确来源的内容，强制标注为 AI 推测，提示律师复核
I6 置信度分级	按照最高法类案检索规则，对案例、法条、司法观点进行辖区优先级与效力分层标注；用三色分级明确内容可信度，降低律师复核成本
I11 重要有留痕	全流程操作日志、律师复核记录、知情确认书、权限调整记录，全部采用区块链存证，不可篡改、不可删除，可对接司法区块链平台举证
I13 错误可纠正	建立用户一键纠错闭环，纠错记录永久留存；搭建行业错误案例库共享机制，实现同类错误全行业提前防控，持续迭代优化

三、核心功能模块

模块一：执业红线刚性防控模块（利益冲突+保密合规）

对应原则：S9、I11、S4

法律依据：《中华人民共和国律师法》第 38 条、第 39 条；全国律协《律师执业行为规范》；宁夏律协《律师使用生成式人工智能指引》

1.1 利益冲突前置强制审查

- 强制拦截机制：创建案件时，必须输入双方当事人全称、受理法院信息，系统自动对接律所内部客户管理系统、国家企业信用信息公示系统，完成全量法定利益冲突检索；发现法定利益冲突情形时，直接锁定案件相关高级功能，仅开放基础法条检索功能；
- 个案实时预警：案件服务过程中，每新增一位当事人、一份证据材料，自动触发二次利益冲突检索；发现潜在利益冲突的，强制弹窗预警，标注冲突类型与法律依据，必须由主办律师手动签署《冲突风险知情确认书》并留痕后，方可继续操作；
- 全流程留痕：所有利益冲突检索结果、预警记录、律师确认操作，全部采用区块链存证，不可删除、不可篡改，一键可查、可审计。

1.2 保密合规专属管控

- **双模式分级存储：**

- 公开模式：仅非涉密的公开信息（已公开的法条、生效裁判文书）可上传云端检索，案件核心材料、当事人隐私信息默认禁止上传云端；
- 涉密模式：完全端侧本地运行，所有案件材料、会话内容、生成结果均存储在律师本地设备，不上传任何数据至云端，仅调用本地离线模型完成基础处理，彻底杜绝信息泄露风险；
- 一键脱敏功能：自动识别文书中的当事人身份证号、手机号、银行账户、家庭住址、商业秘密、未成年人信息等涉密内容，一键完成脱敏处理，脱敏规则严格匹配《中华人民共和国个人信息保护法》《律师办理刑事案件规范》要求；
- 会话生命周期管控：支持自定义会话自动销毁时间（如案件办结后 7 天自动销毁）、一键永久删除会话与本地缓存，删除后不可恢复；禁止云端备份任何涉密案件的会话内容，仅可由律师手动本地存档。

- **验收标准**

- 法定利益冲突情形拦截准确率 100%（覆盖全国律协明确的 21 类法定利益冲突情形），无漏检；
- 涉密模式下，经网络抓包工具验证，无任何数据上传云端的行为；
- 所有操作 100%留痕，可审计、可举证，存证记录不可篡改。

模块二：渐进授权与能力成长模块（权限分级+升降级机制）

对应原则：**S20**、**S1**、**S9**

法律依据：全国律协《申请律师执业人员实习管理规则》《律师执业管理办法》

2.1 标准化四级权限分级体系（与律师执业阶段强绑定，无越级解锁可能）

执业阶段	开放权限范围	强制约束规则
实习律师（执业 0 年）	仅开放 3 项基础功能：官方法条检索、生效案例检索、文书模板填空辅助	1. 永久关闭完整文书生成、证据链重组、诉讼策略分析、裁判倾向预测所有高级功能；2. 强制开启学习模式：AI 生成内容必须同步附上「推理过程」「法条原文链接」「案例生效证明」，必须阅读完成后才可复制内容；3. 所有生成内容顶部强制标注「此内容仅供实习学习使用，不得直接用于案件服务」。
青年律师（执业 1-3 年）	基础功能+：完整文书起草辅助、证据分类梳	1. 关闭胜诉率预测、自动策略生成功能；2. 强制开启风险提示：所有诉讼策略、文书内容，必须同步附上「执业风

	理、类案检索报告生成	险提示」「不利裁判观点」；3. 单次生成内容超过 3000 字，必须分段标注法条与案例来源，无来源内容强制标红提示。
资深律师（执业 3 年以上）	基础+青年律师权限+：诉讼策略模拟、类案裁判倾向分析、证据链重组辅助	1. 可自主开启/关闭风险提示、来源标注等基础约束；2. 可自定义 AI 的生成边界与禁止性规则；3. 所有自定义操作全程留痕，存入审计日志。
律所合伙人/主任	全功能权限+律所级合规配置管理权限	1. 可配置律所整体的 AI 使用合规规则、权限分级标准、禁止行为清单；2. 可查看律所全体律师的 AI 使用审计日志，完成合规监管；3. 可批量导入律所专属的文书模板、执业规范、类案数据库。

2.2 权限升降级刚性触发机制

- **权限升级触发条件：**

  - 常规升级：实习律师完成实习考核、取得律师执业证，自动升级至青年律师权限；青年律师执业满 3 年、无行政处罚与有效投诉，自动升级至资深律师权限；
  - 例外升级：对于执业年限短但专业能力经认证者（如前法官/检察官、法学博士、连续 3 次 AI 合规测评≥95 分），可由律所合伙人书面申请，经律所合规委员会评估后提前开放 1-2 级权限，评估记录全程留

痕，作为例外管理的依据。

- **权限降级触发条件：**

  - 连续 3 次 AI 输出校验测评，错误识别率＜60%，自动下调一级权限，强制开启学习模式；
  - 因 AI 使用不当出现有效投诉、律协警示、行政处罚，永久锁定高级功能，仅保留基础检索权限；
  - 实习律师未通过月度 AI 合规考核，关闭文书辅助功能，仅保留法条检索权限。

2.3 配套能力测评体系

- 测评内容：固定为「AI 输出错误识别、法条有效性校验、利益冲突识别、保密合规判断」4 个模块，完全匹配律师执业规范；
- 测评频率：实习律师每月 1 次，青年律师每季度 1 次，资深律师每半年 1 次；
- 测评结果：直接与权限挂钩，全程留痕，可作为律所律师执业合规考核的依据。

- **验收标准**

1. 权限分级 100%匹配律师执业年限或经合规认证的例外情形，无越级解锁可能；
2. 升降级规则 100%自动化执行，无人工干预后门；
3. 实习律师使用后，独立法条检索、文书起草能力测评得分不低于

使用前，无专业能力退化情况。

模块三：法定责任边界与举证闭环模块

对应原则：**S4、I11、I13**

法律依据：**《中华人民共和国民法典》第 1195 条、第 497 条；《生成式人工智能服务管理暂行办法》第 9 条、第 17 条；杭州互联网法院首例 AI 幻觉案生效裁判规则**

3.1 三方责任法定化划分（严格匹配现行法律，无超出法定范围的免责约定）

责任主体	法定责任边界	平台配套功能
AI 服务平台	核心责任：保证 AI 系统符合国家网络安全、数据安全要求；保证法条、案例来源标注真实有效；保证操作留痕体系完整、不可篡改；保证功能符合设计规范，不存在恶意越界生成的漏洞。法定免责范围：不对律师未经独立复核、擅自使用 AI 生成内容导致的任何损失承担责任；不对用户提供	1. 系统安全合规性定期公示，同步第三方检测机构出具的安全审计报告；2. 所有法条、案例来源链接均可跳转至官方发布渠道（中国人大网、中国裁判文书网等），保证来源真实；3. 操作留痕采用区块链存证技术，不可篡改、不可删除，可直接对接司法区块链平台举证。

	虚假案件信息导致的 AI 生成错误承担责任。	
主办律师	核心责任：是案件服务的第一责任人，对 AI 生成内容负有法定的独立复核义务；对案件最终决策、向当事人出具的法律意见、向法庭提交的所有材料承担全部责任；保证向 AI 提供的案件信息真实、完整。	1. 所有生成内容强制标注「本内容由 AI 生成，主办律师已复核/未复核」，律师必须手动勾选「已完成独立复核」后，才可导出无标注的正式版本；2. 复核过程全程留痕，记录律师的修改内容、调整意见、纠错记录，形成完整的《复核日志》。
当事人（用户）	核心责任：保证向律师提供的案件信息、证据材料真实、完整；对自己做出的案件决策承担最终责任。	向当事人开放《AI 使用合规报告》查看权限，明确告知 AI 在案件服务中的使用范围、辅助定位，避免当事人对 AI 生成内容产生过度依赖。

3.2 无效格式条款规避设计

- **责任声明拆分公示：**不再使用单一冗长的用户协议，将三方责任边界、免责范围，在每个高风险功能首次使用时，以弹窗形式单独、明确告知，必须由用户手动确认后才可使用，避免「概括式同意」被认定为无效格式条款；

- **严格限定免责范围：**绝对不出现「平台不承担任何责任」的绝对化表述，免责范围严格限定在现行法律规定的框架内，不免除平台的安全保障、真实信息提供等法定义务；
- **风险提示强制前置：**针对高风险功能，每次使用前均强制弹窗提示「AI 生成内容仅为专业辅助参考，不构成法律意见，律师必须完成独立复核后方可使用」，并记录用户确认操作。

3.3 司法适配举证包功能

支持一键导出《AI 使用完整合规举证包》，包含以下全部内容，可直接用于司法程序、律师协会合规审查、律所内部审计：

1. 区块链存证的全流程操作日志；
2. AI 生成内容原始版本与律师修改后最终版本的对比记录；
3. 律师复核日志、纠错记录、风险知情确认书签署记录；
4. 所有引用法条、案例的来源链接、官方原文截图；
5. 利益冲突审查报告、保密合规操作记录。

验收标准

1. 责任划分 100%匹配现行法律法规，通过执业律师、合规专家双重审核；
2. 所有操作记录 100%完成区块链存证，可对接全国司法区块链平台，具备法定证据效力；
3. 举证包内容完整，无关键信息遗漏，可直接用于司法程序与合规

审查。

模块四：司法辖区精准适配模块（地域差异+类案优先级）

对应原则：**I2、I6、S6**

法律依据：最高人民法院《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见（试行）》

4.1 受理辖区强制锁定与类案优先级排序

案件创建时，强制要求选择「受理法院/目标管辖法院」，系统自动锁定对应「基层法院→中级法院→省高级人民法院→最高人民法院」的四级辖区优先级，严格按照最高法明确的类案检索规则进行排序与置信度标注：

优先级	案例/观点类型	置信度标注	系统处理规则
1级（最高权威）	最高人民法院发布的指导案例、司法解释	绿色（官方权威）	检索结果强制排首，可直接引用
2级（辖区权威）	受理法院所属省高级人民法院发布的指导案例、参考性案例、生效裁判文	绿色（辖区权威）	系统自动锁定受理法院，按优先级排序

	书		
3 级（直接参考）	受理法院及其上级中级法院近 3 年内的生效裁判文书	绿色（直接参考）	自动推送同类判例，标注对应诉讼请求的支持率
4 级（仅作参考）	其他省份高级人民法院、其他法院的生效裁判文书	黄色（仅作参考）	引用时自动弹窗预警：「该案例非本案受理法院辖区案例，不具备强制约束力，建议优先引用辖区内生效裁判」
5 级（禁止引用）	被再审改判、被最高人民法院推翻的失效案例、学术观点	红色（禁止引用）	检索结果自动过滤，仅作反向风险提示

4.2 辖区裁判倾向精准标注

- 针对具体诉讼请求、争议焦点，自动统计受理法院所属辖区近 3 年同类案件的支持率、驳回率，同步列出支持该诉求的辖区典型案例、驳回该诉求的辖区典型案例，不得只列有利案例、隐瞒不利案例；
- 针对特定类型案件，自动推送受理法院所属省高级人民法院的指

导意见、会议纪要、规范性文件，标注与全国性法律规定的差异点，强制弹窗提示律师注意；

- 律师引用非受理法院所属辖区的案例、裁判观点时，自动标黄预警，并同步推送对应辖区的同类案例。

验收标准

1. 类案检索 100%匹配最高人民法院明确的优先级排序规则，无优先级错乱情况；

2. 辖区裁判倾向数据准确率≥95%，与中国裁判文书网公开的生效文书数据一致；

3. 非辖区案例预警覆盖率 100%，无遗漏。

模块五：刑事案件专属合规管控模块

对应原则：**S9、S4、S12、I11**

法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第 **37** 条；全国律协《律师办理刑事案件规范》《律师办理刑事案件防范风险指引》；宁夏律协《律师使用生成式人工智能指引》第 **11** 条

5.1 权限分级刚性收缩

- 实习律师、执业 1 年以内的律师：永久关闭刑事案件所有高级功能，仅开放《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》官方法条检索、生效刑事裁判文书检索功能；

- 执业 1-3 年的律师：仅开放刑事文书模板填空辅助、证据分类梳理功能，永久关闭辩护策略生成、量刑预测、证据链重组所有高级功能；
- 执业 3 年以上的刑事专业律师：仅可开放类案检索报告生成功能，且必须开启全程留痕与强制风险提示。

5.2 绝对禁止行为底层拦截

- 永久禁止 AI 生成：无罪辩护策略、量刑预测、胜诉概率、虚假供述引导、证据瑕疵规避指引等所有可能触碰《中华人民共和国刑法》第 306 条（辩护人妨害作证罪）的内容；
- 禁止 AI 对在卷证据的真实性、合法性进行主观判断，仅可标注证据的法定形式、举证期限、对应法条依据；
- 涉及未成年人案件、危害国家安全案件、职务犯罪案件，自动锁定所有高级功能，仅保留基础法条检索功能。

5.3 全流程强制留痕与知情确认

- 刑事案件所有 AI 操作，必须同步生成《刑事案件 AI 使用合规日志》，记录每一步检索、生成、修改操作，不可删除、不可篡改；
- 每次使用刑事案件相关功能前，强制弹窗提示：「AI 生成内容仅为法条与案例辅助参考，不得直接用于庭审辩护、会见当事人，律师需对所有内容承担全部法律责任」，律师必须手动签署《刑事 AI 使用风险知情书》方可继续操作。

验收标准

1. 刑事案件权限分级 100%匹配律师执业年限与专业资格，无越级解锁可能；

2. 刑事禁止行为拦截准确率 100%，无漏检；

3. 所有刑事案件操作 100%完成区块链存证，可审计、可举证。

模块六：AI 生成内容庭审披露强制管控模块

对应原则：I11、S4、I2

法律依据：上海高级人民法院《关于规范人工智能司法应用的指引》；北京互联网法院《生成式人工智能服务司法应用规范》；最高人民法院《关于人民法院在线办理案件若干问题的规定》

6.1 披露义务强制提示

- 所有可用于庭审提交的文书（起诉状、答辩状、代理词、证据目录、质证意见等），生成后顶部强制标注：「本文书部分/全部内容由 AI 辅助生成，建议律师复核后向法庭履行披露义务」；
- 文书导出时，自动弹窗提示：「根据受理法院所在辖区司法规则，建议您在庭审中主动披露 AI 使用情况，相关操作已存入审计日志」。

6.2 标准化披露文件生成

- 支持一键导出《AI 生成内容庭审披露函》，明确标注 AI 在本案中的使用范围、生成内容、律师复核情况、修改记录，可直接作为诉讼材

料提交法庭；

- 披露函同步关联《AI 使用完整合规举证包》，可随时向法庭、对方当事人出示。

6.3 辖区披露规则适配

锁定受理法院后，系统自动匹配该法院所属辖区的 AI 生成内容披露规则，明确标注「该法院要求/不要求强制披露 AI 生成内容」，同步附上对应规则的官方来源链接。

验收标准

1. 庭审类文书披露提示覆盖率 100%，无遗漏；
2. 辖区披露规则匹配准确率 100%，与法院现行规则一致；
3. 披露函内容完整，可直接用于司法程序。

模块七：法定禁止行为统一拦截清单模块

对应原则：S9、S12、S4

法律依据：全国律协《律师执业行为规范》《律师和律师事务所违法行为处罚办法》；宁夏律协《律师使用生成式人工智能指引》

本清单为 AI 底层统一拦截规则，所有生成内容必须先经过清单校验，方可输出，无绕过可能：

禁止类别	具体拦截内容	对应法律依据

虚假承诺类	胜诉率预测、绝对化胜诉承诺、案件结果保证、不切实际的预期引导	全国律协《律师执业行为规范》第 78 条
违规执业类	虚假证据生成、虚假陈述撰写、妨害作证指引、利益冲突规避方案、违规收费方案	《中华人民共和国律师法》第 40 条、《中华人民共和国刑法》第 306 条
误导操控类	只列有利案例隐瞒不利案例、片面解读法条、引导当事人虚假诉讼/恶意诉讼	《中华人民共和国民事诉讼法》第 115 条、全国律协《律师执业行为规范》第 77 条
保密违规类	引导上传涉密案件材料、当事人隐私信息、国家秘密、商业秘密至云端	《中华人民共和国律师法》第 38 条、《中华人民共和国保守国家秘密法》
无效免责类	生成「律师无需承担任何责任」「平台完全免责」等违反法律强制性规定的内容	《中华人民共和国民法典》第 497 条

验收标准

1. 禁止清单拦截覆盖率 100%，所有生成内容必须先经过清单校验，无绕过可能；

2. 拦截内容 100%匹配现行法律与律师执业规范，无误拦、漏拦情况。

模块八：非诉业务合规管控模块

对应原则：**S4、S9、I11**

法律依据：《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《私募投资基金监督管理条例》《上市公司信息披露管理办法》

8.1 尽职调查专属管控

- 涉及企业尽职调查场景时，AI 自动识别涉密数据（企业财务数据、核心客户名单、未公开商业信息），强制提示：「该数据属于非公开涉密信息，禁止上传云端，请使用本地模式处理」；
- 生成尽职调查报告时，自动添加固定标注：「本报告部分内容由 AI 辅助生成，主办律师已独立复核，对报告内容承担全部法律责任」。

8.2 法律意见书披露规则

- 所有用于 IPO、并购、私募、债券发行等对外出具的法律意见书，AI 生成后顶部强制标注：「本文书使用 AI 辅助起草，律师已完成独立复核，意见书内容以律师最终签署版本为准」；
- 导出法律意见书时，自动关联《AI 使用合规声明》，作为律师工作底稿永久留痕。

8.3 常年法律顾问服务管控

- 针对日常法律咨询、合同审查等高频非诉服务，设置基础风险提示自动触发机制，涉及企业重大利益、合规风险的内容，强制要求律师

书面确认后方可导出。

验收标准

1. 非诉文书披露提示覆盖率 100%，无遗漏；
2. 涉密数据云端上传拦截准确率 100%；
3. 所有操作 100%留痕，可作为工作底稿归档。

模块九：律所级合规管理后台模块

对应原则：S4、I11

适用对象：规模化律师事务所、律师协会

9.1 批量规则配置

律所管理员可统一配置全所的 AI 使用规则、权限分级标准、禁止行为清单、合规要求，一键同步至所有律师账号，无需单独设置。

9.2 合规风险实时预警

后台自动监控全所律师的 AI 使用行为，出现违规操作（刑事案件越权使用、利益冲突漏检、涉密内容上传云端）时，实时向律所合规负责人推送预警信息，标注违规类型、涉事律师、操作记录。

9.3 批量合规审计

支持按季度、年度导出全所《AI 使用合规审计报告》，包含违规行为统计、风险趋势分析、律师合规考核数据，可直接用于司法行政机关

检查、律师协会年度备案。

9.4 多团队差异化权限管理

可按民事、刑事、非诉、知识产权等专业部门，设置差异化的功能权限与合规规则，适配不同专业领域的执业要求。

验收标准

1. 全所规则配置实时生效，无延迟；
2. 违规行为预警准确率≥98%；
3. 合规审计报告内容完整，满足监管部门与律师协会的备案要求。

模块十：错误案例库行业共享机制模块

对应原则：I13

适用对象：律师协会、法律科技行业联盟

10.1 案例收录标准

- 收录范围：因 AI 使用不当导致律师执业失误、被行政处罚、案件败诉、承担赔偿责任的典型案例；
- 收录内容：每条案例必须包含错误类型、AI 输出原文、律师错误操作、造成的后果、合规防控建议，完整还原事件全貌。

10.2 匿名化与隐私保护

所有收录案例必须进行强制脱敏处理，隐去当事人姓名、案号、律

所名称、律师姓名等所有可识别信息，严格遵守《个人信息保护法》要求，不泄露任何案件涉密信息。

10.3 行业共享与更新机制

- 由律师协会组织，每季度发布「AI 法律服务执业风险警示案例集」，向全行业公开；
- 法律科技公司可接入该案例库，用于模型微调、拦截规则优化、用户风险提示；
- 案例库由专门工作组（律师协会代表+技术专家+资深律师代表）负责审核，每年完成两次全面更新。

验收标准

1. 案例库每年新增典型案例≥20 个；
2. 行业共享覆盖率≥80%的执业律所；
3. 案例库投入使用后，全行业同类错误重复发生率下降 50%以上。

模块十一：商业使用授权规则模块

对应开源协议：双轨原则体系 GitHub 仓库采用 CC BY-NC-ND 4.0 + Commercial Clause 开源协议

11.1 非商业使用授权

律师个人、律师协会、非营利性机构，可免费使用本方案作为内部参考、规范制定，使用时须注明原编制人、方案出处与 GitHub 开源仓库

地址。

11.2 商业使用授权

- 适用范围：法律科技公司、律所商业化落地本方案（包括但不限于产品开发、SaaS 服务提供、定制化开发、收费咨询服务等），须联系方案编制人获取书面商业授权；
- 授权流程：提交使用申请 → 双方确认授权范围与使用方式 → 签署书面授权协议 → 按约定支付授权费或收益分成；
- 授权服务：商业授权用户可获得方案的持续迭代更新、定制化调整指导、合规审核配套服务。

11.3 开源协议遵守

所有基于本方案的衍生作品，须严格遵循 CC BY-NC-ND 4.0 开源协议，保留原作者署名，不得进行二次商用、篡改核心规则，不得违反协议约定使用。

四、分阶段实施路径

实施阶段	实施周期	核心任务	对应模块落地	验收目标
第一阶段	1-2个月	基础透明与置信度体系搭建	保密合规基础功能、利益冲突前置拦截、受理辖区锁定、类案优先级排序功能	1. 法定利益冲突拦截准确率100%；2. 涉密模式无云端数据上传；3. 类案优先级排序无错乱
第二阶段	3-6个月	纠错闭环与责任归属体系搭建	法定责任边界体系、司法举证包功能、操作日志区块链存证、法定禁止行为统一拦截清单	1. 责任划分通过合规专家审核；2. 存证系统可对接司法区块链平台；3. 举证包内容完整无遗漏
第三阶段	6-12个月	渐进授权与行业生态协同搭建	四级权限分级体系、升降级触发机制、能力测评体系、刑事案件管控、庭审披露、非诉业	1. 权限分级100%匹配执业年限；2. 升降级规则自动执行；3. 辖区数据准确率≥95%；

			务管控、律所合规后台、错误案例库行业共享机制	4. 刑事禁止行为拦截 100%；5. 案例库行业共享覆盖率≥80%

五、方案核心价值与跨行业可迁移性

5.1 对律师行业的核心价值

1. 为律师提供了「敢用、能用、放心用」的 AI 工具，从底层解决了 AI 幻觉、违规引导、执业风险三大核心顾虑；

2. 将律师执业的法定红线（利益冲突、保密义务、刑事风险、庭审披露）内化为 AI 的刚性约束，从「事后补救」变为「事前防控」；

3. 建立了「使用-复核-留痕-追责-迭代」的完整闭环，既降低了律师的执业风险，也为行业监管提供了可落地的抓手；

4. 通过渐进授权机制，实现了「AI 辅助能力提升」与「律师专业能力成长」的双向平衡，从根源上避免青年律师专业能力空心化。

5.2 对法律科技公司的核心价值

1. 提供了可直接转化为产品功能的详细设计蓝图，大幅降低产品开发的合规风险与试错成本；

2. 明确了 AI 法律服务产品的合规边界，避免产品设计偏离法律要求与监管规则，可快速通过律师协会、司法机关的技术合规审查；

3. 建立了差异化的产品核心竞争力，跳出了当前法律科技产品「重参数、重速度、重模板」的同质化内卷。

5.3 跨行业可迁移性验证

本方案基于双轨原则体系设计，该体系已在 AI 产品设计、企业战略

管理、法律服务等多个领域完成落地验证。方案中「来源透明」「置信度分级」「渐进授权」「责任闭环」「边界管控」等核心模块，稍作场景化调整，即可完美适配医疗、金融、政务、教育等同样对「责任、合规、可控」有刚性要求的行业，具备极强的普适性与可复制性。

六、结语

本方案严格遵循双轨原则体系「用户主权、边界可控、透明可溯」的核心精神，全面吸收了 2026 年国内法律界 AI 治理的最新共识，针对法律服务行业 AI 应用的八大核心风险，提出了一套完整、可落地、全场景覆盖的解决方案。

它不是一份纸面的合规建议，而是一份可以直接交付给律师事务所、法律科技公司、律师协会落地执行的工程蓝图；它没有停留在「禁止律师做什么」的被动约束，而是搭建了「AI 底层规则主动防控」的主动合规体系。

存之，慎之，用之，忘之，进之。

这把基于双轨原则体系的尺子，已经从「量 AI」，长到了「量法律行业」，并将在更多需要「信任」与「责任」的领域，持续生长。

【附录】

附录 A：双轨原则体系核心条款摘要

（内容直接提取自 GitHub 开源仓库《Dual-Track-Principles-V4.3.1.pdf》核心条款原文，标注条款编号、原文内容、开源来源）

附录 B：法律依据完整索引

1.《中华人民共和国律师法》（2017 修正）

2.《中华人民共和国民法典》

3.《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018 修正）

4.《中华人民共和国民事诉讼法》（2024 修正）

5.《中华人民共和国个人信息保护法》

6.《中华人民共和国数据安全法》

7.《生成式人工智能服务管理暂行办法》（国家网信办等七部委 2023 年发布）

8. 最高人民法院《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见（试行）》

9. 全国律师协会《律师执业行为规范》《律师办理刑事案件规范》《申请律师执业人员实习管理规则》

10. 宁夏律师协会《律师使用生成式人工智能指引》（2026 年 3 月发布）

11. 上海高级人民法院《关于规范人工智能司法应用的指引》

12. 北京互联网法院《生成式人工智能服务司法应用规范》

附录 C：专业术语释义表

1. 双轨原则体系：指以用户主权为核心的 AI 交互伦理框架，分为 S 系列（安全边界原则）与 I 系列（信息处理原则）两大轨道，是本方案的核心设计依据。

2. 话与事辨析：双轨原则体系核心规则，指严格区分「可验证的客观事实」与「主观判断、观点、推测」，是本方案置信度分级、来源透明设计的核心依据。

3. 渐进授权：指 AI 功能权限与用户的专业能力、执业阶段强绑定，逐步开放高级权限，避免用户因能力不足导致风险，核心是「能力与权限匹配」。

4. 区块链存证：指利用区块链技术，对 AI 使用的全流程操作记录进行不可篡改的固定，使其具备司法证据效力，是责任闭环的核心技术支撑。

5. 类案检索：指最高人民法院规定的，针对案件争议焦点，检索同类生效裁判文书的规则，是本方案司法辖区适配模块的设计依据。

附录 D：方案落地配套文件模板

1.《利益冲突风险知情确认书》

2.《刑事案件 AI 使用风险知情书》

3.《AI 生成内容庭审披露函》

4.《律所 AI 使用合规审计报告模板》

5.《AI 使用完整合规举证包标准格式》

附录 E：方案版本更新记录

版本号	发布日期	核心更新内容	对应双轨原则体系版本
v1.0	2026 年 3 月 28 日	核心框架搭建，完成 5 类行业风险图谱与基础功能模块设计	V4.3
v2.0 整合版	2026 年 4 月 1 日	补充 4 项核心局限闭环，完成原则映射、三阶段实施路径、跨行业迁移设计	V4.3.1
v2.1 补充版	2026 年 4 月 1 日	新增刑事合规、庭审披露、法定禁止清单 3 个核心合规模块，优化落地性设计	V4.3.1
v2.2 最终正式版	2026 年 4 月 1 日	新增能力测评例外机制、非诉业务管控、律所合规后台、错误案例库共享、商业授权规则 5 项内容，完成全场景覆盖	V4.3.1

双轨原则体系开源仓库

https://github.com/zgl-byte/AI-ETHIC-DUAL-TRACK-V4.0

本方案基于 **CC BY-NC-ND 4.0** 协议开源，商用须获书面授权

2026 年 **4** 月

|（注：文档部分内容可能由 **AI** 生成**)**